

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 785/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าสุรินทร์ ผู้
จำหน่ายโตโยต้า

โจทก์

บริษัทตั้งฮั่วชิงกรุงเทพ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทตั้งฮั่วชิงกรุงเทพ จำกัด จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์จำนวน
109,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี (1) ในต้นเงิน 50,000
บาท นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2527 (2) ในต้นเงิน 25,000 บาท นับแต่วันที่ 6
สิงหาคม 2527 และ (3) ในต้นเงิน 34,000 บาท นับแต่วันที่ 6 กันยายน
2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 6,160 บาทยกฟ้องโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75,74)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายไกรเลิศ เวศย์วรุตม์ จำเลยที่ 2 ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นประกัน และทำหนังสือสัญญาจำคุกประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 47,57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น